

Политика защиты детей от насилия и жестокого обращения

Преамбула

1. Положения настоящей Политики вводятся в Fundacja Firma Dla Każdego (далее — «Фонд») с местонахождением в Варшаве, по адресу: ul. Lwowska 17/4, 00-660 Warszawa, внесённой в Реестр объединений, иных общественных и профессиональных организаций, фондов и самостоятельных публичных учреждений здравоохранения, а также в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра, который ведёт Районный суд для столичного города Варшавы в Варшаве, XII Хозяйственный отдел Национального судебного реестра, под номером KRS 0000569410, номер NIP: 5252625624, номер REGON: 362170026, в связи с деятельностью, осуществляемой в пользу Fundacja Firma Dla Każdego организованными частями предприятия, действующими в её структурах (так называемыми Стартапами), деятельность которых в какой-либо степени связана с работой с детьми.
2. Главным принципом всех действий, предпринимаемых Fundacja Firma Dla Każdego, является действие во благо ребёнка и в его наилучших интересах. Фонд относится к ребёнку с уважением и учитывает его потребности. Недопустимо применение кем бы то ни было насилия в отношении ребёнка в какой бы то ни было форме. Реализуя эти цели, Фонд действует в рамках действующего законодательства, внутренних положений и своих компетенций.

Раздел I

Объяснение терминов

§ 1

1. Фондом является Fundacja Firma Dla Każdego с местонахождением в Варшаве.
2. Ребёнком является каждое лицо до достижения им 18 лет.
3. Работа с детьми — это деятельность по уходу и присмотру, воспитательная, ресоциализационная, религиозная, художественная, медицинская, рекреационная, спортивная деятельность либо деятельность, связанная с развитием интересов, осуществляемая в отношении детей или в их пользу.
4. Бенефициаром является физическое лицо, подписавшее с Фондом договор, регулирующий взаимные права и обязанности Фонда и Бенефициара (Договор

- о сотрудничестве), на основании которого Бенефициар ведёт Стартап, деятельность которого в какой-либо степени связана с работой с детьми.
5. Стартапом является организованная часть предприятия Фонда с наименованием, присвоенным Бенефициаром, и выделенная для его нужд в рамках Программы поддержки, осуществляемой Фондом, деятельность которой и оказание услуг которой в какой-либо степени связаны с работой с детьми.
 6. Сотрудник Стартапа — каждое лицо, сотрудничающее с Фондом в рамках Стартапа на основании гражданско-правового договора.
 7. Опекуном ребёнка является лицо, уполномоченное представлять ребёнка, в частности его родитель или законный опекун. По смыслу настоящего документа опекуном является также приёмный родитель.
 8. Координатор — лицо, уполномоченное Правлением Фонда руководить отделением Фонда.
 9. Согласие родителя ребёнка означает согласие как минимум одного из родителей ребёнка. Однако в случае отсутствия согласия между родителями ребёнка следует проинформировать родителей о необходимости разрешения вопроса семейным судом.
 10. Под жестоким обращением с ребёнком следует понимать совершение запрещённого деяния или наказуемого деяния во вред ребёнку любым лицом, в том числе Бенефициаром или Сотрудником Стартапа, либо создание угрозы благополучию ребёнка, включая пренебрежение его нуждами.
 11. Лицо, ответственное за Интернет в Стартапе, — назначенный Бенефициаром Сотрудник Стартапа, осуществляющий надзор за использованием Интернетом детьми на территории места оказания услуг Стартапом, а также за безопасностью детей в Интернете.
 12. Лицо, ответственное за Политику защиты детей от насилия и жестокого обращения, — назначенное Бенефициаром лицо, осуществляющее надзор за реализацией Политики защиты детей от насилия и жестокого обращения в рамках Стартапа.
 13. Персональные данные ребёнка — любая информация, позволяющая идентифицировать ребёнка.
 14. Руководство Фонда — орган, управляющий Фондом в соответствии с уставом и положениями законодательства; под этим понятием следует также понимать лицо, ответственное за проведение вмешательства в данном Стартапе, например Бенефициара.
 15. Реестр — Реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, с ограниченным доступом, а также Реестр лиц, в отношении которых Государственная комиссия по вопросам противодействия сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не достигших 15 лет, вынесла постановление о внесении в Реестр. Реестр доступен на сайте: rps.ms.gov.pl.

Раздел II

Выявление факторов риска жестокого обращения с детьми и реагирование на них

§ 2

1. Каждый Бенефициар/Сотрудник Стартапа до допуска к выполнению задач предоставляет персональные данные, которые затем используются Фондом для исполнения обязанности, предусмотренной ст. 21 Закона от 13 мая 2016 г. о противодействии угрозам преступности на сексуальной почве (сводный текст: Dz. U. z 2023 г. roz. 1304 с изм.), и для проверки Бенефициара/Сотрудника Стартапа в Реестре. Проверка распространяется также на лиц, не достигших 18 лет. В личном деле Бенефициара/Сотрудника Стартапа хранится распечатка первой и последней проверки лица в Реестре. С лицом, числящимся в Реестре, Фонд не может установить сотрудничество в сфере деятельности, которая в какой-либо степени связана с работой с детьми. Объём персональных данных, необходимых для проверки лица в Реестре, содержится в Приложении № 1 к настоящей Политике. За исполнение данной обязанности отвечает руководство Фонда, которое может уполномочить на это другого сотрудника, в частности Координатора.
2. Кроме того, Бенефициар/Сотрудник Стартапа представляет Фонду справку из Национального уголовного реестра об отсутствии судимости за преступления, предусмотренные разделами XIX и XXV Уголовного кодекса, ст. 189а и ст. 207 Уголовного кодекса, а также Законом от 29 июля 2005 г. о противодействии наркомании, либо за соответствующие этим преступлениям запрещённые деяния, предусмотренные нормами иностранного права.
3. Бенефициар/Сотрудник Стартапа, имеющий гражданство иного государства, чем Республика Польша, представляет Фонду также справку из уголовного реестра государства гражданства, получаемую для целей профессиональной или волонёрской деятельности, связанной с контактами с детьми. Кроме того, каждый Бенефициар/Сотрудник Стартапа подаёт Фонду заявление о государстве или государствах, в которых он(а) проживал(а) в течение последних 20 лет, иных, чем Республика Польша и государство гражданства (образец заявления содержится в Приложении № 3), вместе со справками из уголовных реестров этих государств, получаемыми для целей профессиональной или волонёрской деятельности, связанной с контактами с детьми, если право данного государства предусматривает выдачу такой справки.
4. Однако если право данного государства не предусматривает выдачу справки для вышеуказанных целей, Фонд получает от Бенефициара/Сотрудника Стартапа заявление об отсутствии судимости, подаваемое под угрозой уголовной ответственности, составляющее Приложение № 4 к Политике.

5. В целях мониторинга безопасности в Фонде, помимо исполнения обязанности, указанной в предыдущих пунктах, Фонд ежегодно проверяет, по-прежнему ли Бенефициар/Сотрудник Стартапа не числится в Реестре.
6. Независимо от проверки в Реестре, каждый Бенефициар/Сотрудник Стартапа старше 17 лет подписывает заявление, образец которого содержится в Приложении № 2 к Политике.
7. В случае получения информации о возбуждении в отношении Бенефициара/Сотрудника Стартапа уголовного производства о преступлении против половой свободы или преступлении с применением насилия, совершённом в отношении детей, следует незамедлительно отстранить это лицо от любых форм контакта с детьми либо рассмотреть вопрос о прекращении договора с этим лицом.

§ 3

1. Стартап не контактирует с детьми по частным каналам связи без ведома их законных опекунов.
2. Стартап не ведёт с детьми частных бесед с использованием социальных сетей. Бенефициары и Сотрудники Стартапа могут вести с детьми групповую переписку на темы, связанные с деятельностью Стартапа, при условии что в общей беседе участвует как минимум один родитель/законный опекун ребёнка.
3. В случае если частную беседу с использованием социальных сетей начинает сам ребёнок, Бенефициар/Сотрудник Стартапа не продолжает беседу и предлагает ребёнку обратиться к нему/ней в месте деятельности Стартапа либо с использованием официальных каналов дистанционной связи. Данное правило не распространяется на ситуации (даже потенциальной) угрозы жизни и здоровью ребёнка. В таком случае Бенефициар/Сотрудник Стартапа может продолжить беседу, однако обязан одновременно уведомить Координатора о контакте с ребёнком и причинах этого контакта. Уведомление должно быть по возможности сделано в письменной форме или по электронной почте.

§ 4

1. Бенефициар/Сотрудник Стартапа обладает соответствующими знаниями и в рамках исполнения своих обязанностей обращает внимание на факторы риска и симптомы жестокого обращения с детьми.
2. В случае выявления факторов риска Бенефициар/Сотрудник Стартапа проводит беседу с родителями или опекунами ребёнка, передавая им информацию о доступных формах поддержки и мотивируя их к поиску помощи для себя.
3. Стартап осуществляет мониторинг ситуации и благополучия ребёнка.

Раздел III

Процедуры вмешательства в случае жестокого обращения с ребёнком и угрозы безопасности ребёнка

а) Общие принципы

§ 5

1. Стартап по мере возможности проводит для детей периодические (не реже одного раза в год) занятия на тему безопасных отношений с другими людьми, в том числе взрослыми, а также необходимости сообщать взрослым обо всём, что их беспокоит.
2. Угроза безопасности детей может принимать различные формы, с использованием различных способов контакта и коммуникации.
3. Для целей настоящего документа принята следующая квалификация угроз безопасности детей:
 1. совершено преступление во вред ребёнку (например, сексуальная эксплуатация, истязание ребёнка),
 2. имела место иная форма жестокого обращения, не являющаяся преступлением, такая как, например, крик, физические наказания, унижение,
 3. имело место пренебрежение жизненными потребностями ребёнка (например, связанными с питанием, гигиеной или здоровьем).
4. Для целей настоящего документа выделены процедуры вмешательства в случае подозрения в совершении действий во вред ребёнку со стороны:
 1. Бенефициара/Сотрудника Стартапа,
 2. иных третьих лиц,
 3. родителей/законных опекунов,
 4. другого ребёнка.

§ 6

1. В случае возникновения у Бенефициара или Сотрудника Стартапа подозрения либо получения им информации о том, что ребёнок подвергается жестокому обращению, он обязан составить докладную записку и передать полученную информацию руководству Фонда. Записка может иметь письменную форму или форму электронного письма.
2. В случае назначения иного лица для проведения вмешательства под понятием «руководство Фонда» следует понимать лицо, ответственное за проведение вмешательства. В Фонде назначенным иным лицом для проведения вмешательства в рамках данного Стартапа является Бенефициар, для которого создан Стартап.

3. Если сообщено о жестоком обращении со стороны лица, назначенного для проведения вмешательства, то вмешательство проводится руководством Фонда.
4. Если сообщено о жестоком обращении со стороны руководства Фонда, то действия, описанные в настоящем разделе, предпринимает лицо, которое заметило жестокое обращение или которому было сообщено о подозрении в жестоком обращении.
5. К участию во вмешательстве можно пригласить специалистов, в частности психологов и педагогов, с целью воспользоваться их помощью при беседе с ребёнком о тяжёлых переживаниях.

§ 7

1. В случае подозрения, что жизнь ребёнка находится под угрозой либо ему грозит тяжкий вред здоровью, следует незамедлительно проинформировать соответствующие службы (полицию, скорую медицинскую помощь), позвонив по номеру 112 или 999 (скорая помощь). Информирование служб осуществляет Бенефициар или Сотрудник Стартапа, который первым получил информацию об угрозе, после чего он заполняет карту вмешательства.

§ 8

1. О ходе каждого вмешательства составляется карта вмешательства, образец которой содержится в Приложении № 5 к настоящей Политике. Карта приобщается к документации ребёнка.
2. Бенефициар или Сотрудники Стартапа и иные лица, которые в связи с исполнением своих обязанностей получили информацию о жестоком обращении с ребёнком или связанные с этим сведения, обязаны сохранять эту информацию в тайне, за исключением передачи информации уполномоченным учреждениям в рамках мер вмешательства.
3. В случае если о подозрении на угрозу безопасности ребёнка сообщили опекуны ребёнка, а подозрение не подтвердилось, следует письменно проинформировать об этом факте опекунов ребёнка.

b) Жестокое обращение со стороны Бенефициара/Сотрудника Стартапа

§ 9

1. В случае если сообщено о жестоком обращении с ребёнком со стороны Бенефициара/Сотрудника Стартапа, это лицо немедленно отстраняется от любых форм контакта с детьми (не только с пострадавшим ребёнком) до выяснения обстоятельств дела.
2. Руководство Фонда проводит беседу с ребёнком и другими лицами, обладающими или могущими обладать сведениями о происшествии и о личной (семейной, связанной со здоровьем) ситуации ребёнка, в частности с его

опекунами. Руководство Фонда стремится установить ход происшествия, а также влияние происшествия на психическое и физическое здоровье ребёнка. Установленные обстоятельства фиксируются в карте вмешательства (Приложение № 5).

3. Руководство Фонда организует встречу/встречи с опекунами ребёнка, на которых передаёт им информацию о происшествии, а также о потребности/возможности воспользоваться специализированной поддержкой, в том числе в других организациях или службах.
4. В случае если в отношении ребёнка совершено преступление, руководство Фонда составляет заявление о возможном совершении преступления и передаёт его в территориально компетентный орган полиции или прокуратуры. Образец заявления содержится в Приложении № 6.
5. В случае если Бенефициар/Сотрудник Стартапа допустил в отношении ребёнка иную форму жестокого обращения, чем совершение преступления во вред ребёнку, руководство Фонда должно исследовать все обстоятельства дела, в частности выслушать Бенефициара/Сотрудника Стартапа, подозреваемого в жестоком обращении, ребёнка и других свидетелей происшествия. В ситуации, когда посягательство на благо ребёнка является значительным, в особенности если имела место дискриминация или посягательство на достоинство ребёнка, следует рассмотреть вопрос о расторжении правоотношения с лицом, допустившим жестокое обращение, либо рекомендовать такое расторжение руководителям этого лица.

с) Жестокое обращение со стороны иных третьих лиц

§ 10

1. В случае если сообщено о жестоком обращении с ребёнком со стороны третьего лица (постороннего либо состоящего в родстве), руководство Фонда проводит беседу с ребёнком и другими лицами, обладающими или могущими обладать сведениями о происшествии и о личной (семейной, связанной со здоровьем) ситуации ребёнка, в частности с его опекунами. Руководство Фонда стремится установить ход происшествия, а также влияние происшествия на психическое и физическое здоровье ребёнка. Установленные обстоятельства фиксируются в карте вмешательства (Приложение № 5).
2. Руководство Фонда организует встречу/встречи с опекунами ребёнка, на которых передаёт им информацию о происшествии, а также о потребности/возможности воспользоваться специализированной поддержкой, в том числе в других организациях или службах.
3. В случае если в отношении ребёнка совершено преступление, руководство Фонда составляет заявление о возможном совершении преступления и передаёт его в территориально компетентный орган полиции или прокуратуры. Образец заявления содержится в Приложении № 6.

4. В случае если из беседы с опекунами следует, что они не заинтересованы в помощи ребёнку, игнорируют происшествие либо иным образом не поддерживают ребёнка, подвергшегося жестокому обращению, руководство Фонда составляет ходатайство о проверке ситуации семьи, которое направляет в компетентный семейный суд (образец в Приложении № 7).
5. Дальнейший ход производства относится к компетенции учреждений, указанных в предыдущих пунктах.

d) Жестокое обращение со стороны родителей/опекунов

§ 11

1. В случае если сообщено о жестоком обращении с ребёнком со стороны родителей/опекунов, руководство Фонда проводит беседу с ребёнком и другими лицами, обладающими или могущими обладать сведениями о происшествии и о личной (семейной, связанной со здоровьем) ситуации ребёнка. Руководство Фонда стремится установить ход происшествия, а также влияние происшествия на психическое и физическое здоровье ребёнка. Установленные обстоятельства фиксируются в карте вмешательства (Приложение № 5).
2. В случае если в отношении ребёнка совершено преступление, руководство Фонда составляет заявление о возможном совершении преступления и передаёт его в территориально компетентный орган полиции или прокуратуры. Образец заявления содержится в Приложении № 6.
3. В случае если из проведённых выяснений следует, что опекун ребёнка пренебрегает его психофизическими потребностями либо семья несостоятельна в воспитательном отношении (например, ребёнок ходит в одежде, не соответствующей погоде, покидает место жительства без присмотра взрослого), либо семья применяет насилие в отношении ребёнка (родитель/другой член домохозяйства кричит на ребёнка, применяет шлепки или сходные по характеру физические наказания), следует проинформировать компетентный центр социальной помощи о необходимости оказания помощи семье — если неудовлетворение потребностей вызвано ситуацией бедности, либо — в случае насилия и пренебрежения нуждами — о необходимости начала процедуры «Niebieskie Karty» («Голубые карты»).
4. Дальнейший ход производства относится к компетенции учреждений, указанных в предыдущих пунктах.

e) Жестокое обращение со стороны сверстников

§ 12

1. В случае подозрения на жестокое обращение с ребёнком со стороны другого ребёнка, находящегося в месте оказания услуг Стартапом (например, на групповых занятиях), следует провести беседу с ребёнком, подозреваемым в

жестоким обращении, и его опекунами, а также отдельно с ребёнком, подвергшимся жестокому обращению, и его опекунами. Кроме того, следует поговорить с другими лицами, обладающими сведениями о происшествии. В ходе бесед следует стремиться установить ход происшествия, а также влияние происшествия на психическое и физическое здоровье ребёнка, подвергшегося жестокому обращению. Установленные обстоятельства фиксируются в карте вмешательства (Приложение № 5). Для ребёнка, причиняющего вред, и ребёнка, подвергнувшегося жестокому обращению, составляются отдельные карты вмешательства.

2. Совместно с родителями/опекунами ребёнка, причиняющего вред, следует разработать план исправления с целью изменения нежелательного поведения.
3. С родителями/опекунами ребёнка, подвергнувшегося жестокому обращению, следует разработать план обеспечения его безопасности, включив в этот план способы его изоляции от источников угрозы.
4. В ходе бесед следует убедиться, что ребёнок, подозреваемый в жестоком обращении с другим ребёнком, сам не подвергается жестокому обращению со стороны родителей/опекунов, других взрослых либо других детей. В случае подтверждения такого обстоятельства следует перейти к процедуре, предусмотренной § 10 или § 11.
5. В случае если ребёнок, причиняющий вред, не связан с деятельностью Стартапа, следует поговорить с ребёнком, подвергшимся жестокому обращению, другими лицами, обладающими сведениями о происшествии, а также с родителями ребёнка, подвергнувшегося жестокому обращению, с целью установления хода происшествия, а также влияния происшествия на психическое и физическое здоровье ребёнка. Руководство Фонда организует встречу/встречи с опекунами ребёнка, на которых передаёт им информацию о происшествии, о потребности/возможности воспользоваться специализированной поддержкой, в том числе в других организациях или службах, а также о способах реагирования на происшествие.
6. Если лицом, подозреваемым в жестоком обращении, является ребёнок в возрасте от 13 до 17 лет, а его поведение представляет собой наказуемое деяние, следует, кроме того, проинформировать территориально компетентный семейный суд или полицию путём письменного заявления.
7. Если лицом, подозреваемым в жестоком обращении, является ребёнок старше 17 лет, а его поведение представляет собой преступление, следует проинформировать территориально компетентное подразделение полиции или прокуратуры путём письменного заявления.

Раздел IV

Принципы защиты изображения ребёнка

§ 13

1. Фонд обеспечивает наивысшие стандарты защиты персональных данных детей в соответствии с действующим законодательством.
2. Фонд, признавая право ребёнка на неприкосновенность частной жизни и защиту личных благ, обеспечивает защиту изображения ребёнка.
3. Руководящие указания, касающиеся правил публикации изображения ребёнка, содержатся в Приложении № 8 к настоящей Политике.

§ 14

1. Бенефициару/Сотруднику Стартапа запрещается предоставлять представителям средств массовой информации возможность фиксировать изображение ребёнка (видеосъёмка, фотографирование, запись голоса ребёнка) на территории учреждения без письменного согласия родителя или законного опекуна ребёнка.
2. Для получения согласия, о котором говорится выше, Бенефициар/Сотрудник Стартапа может связаться с опекуном ребёнка и согласовать процедуру получения согласия. Недопустимо предоставление представителю средств массовой информации контактных данных опекуна ребёнка — без ведома и согласия этого опекуна.
3. Если изображение ребёнка представляет собой лишь деталь целого, такого как: собрание, пейзаж, публичное мероприятие, — согласие родителя или законного опекуна на фиксацию изображения ребёнка не требуется.

§ 15

1. Обнародование Стартапом изображения ребёнка, зафиксированного в какой-либо форме (фотография, аудио-видеозапись), требует письменного согласия родителя или законного опекуна ребёнка. Хорошей практикой является также получение согласия самих детей.
2. Письменное согласие, о котором говорится в п. 1, должно содержать информацию о том, где будет размещено зафиксированное изображение и в каком контексте оно будет использоваться (например, что оно будет размещено на интернет-сайте в рекламных целях).

Раздел V

Принципы доступа детей к Интернету

§ 16

1. Стартап, обеспечивая детям доступ к Интернету, обязан принимать меры, защищающие детей от доступа к контенту, который может представлять угрозу их надлежащему развитию; в частности, следует установить и обновлять защитное программное обеспечение.
2. Во время оказания услуг Стартапом доступ ребёнка к Интернету возможен:
 1. под надзором Бенефициара или Сотрудника Стартапа на компьютерных занятиях,
 2. без надзора Бенефициара или Сотрудника Стартапа — на предназначенных для этого компьютерах, находящихся на территории учреждения, где Стартап оказывает услуги (свободный доступ),
 3. посредством сети Wi-Fi учреждения, после ввода пароля.
3. В случае доступа, осуществляемого под надзором Бенефициара или Сотрудника Стартапа, Бенефициар или Сотрудник Стартапа обязан информировать детей о правилах безопасного пользования Интернетом. Бенефициар или Сотрудник Стартапа также следит за безопасностью пользования детьми Интернетом во время занятий.
4. По мере возможности лицо, ответственное за Интернет в Стартапе, проводит с детьми периодические обучающие занятия по безопасному пользованию Интернетом.
5. Стартап обеспечивает постоянный доступ к образовательным материалам по безопасному пользованию Интернетом возле компьютеров, с которых возможен свободный доступ.

§ 17

1. Лицо, ответственное за Интернет в Стартапе, обеспечивает защиту интернет-сети от опасного контента, устанавливая и обновляя соответствующее современное программное обеспечение.
2. Указанное в п. 1 настоящего параграфа программное обеспечение обновляется назначенным Сотрудником Стартапа по мере необходимости, не реже одного раза в месяц.
3. Назначенный Сотрудник Стартапа не реже одного раза в месяц проверяет, не содержится ли на компьютерах со свободным доступом, подключённых к Интернету, опасный контент. В случае обнаружения опасного контента назначенный Сотрудник Стартапа старается установить, кто пользовался компьютером во время его внесения.

4. Информацию о ребёнке, который пользовался компьютером во время внесения опасного контента, Бенефициар/назначенный Сотрудник Стартапа передаёт руководству Фонда, которое организует для ребёнка беседу с психологом, педагогом, собственным или внешним сотрудником.
5. Педагог/психолог/собственный или внешний сотрудник проводит с ребёнком, о котором говорится в предыдущих пунктах, беседу на тему безопасности в Интернете.
6. Если в результате проведённой беседы педагог/психолог/собственный или внешний сотрудник получит информацию о том, что ребёнок подвергается жестокому обращению, он предпринимает действия, описанные в Разделе III настоящей Политики.

Раздел VI

Мониторинг применения Политики

§ 18

1. Руководство Фонда назначает Grzegorz Stępień лицом, ответственным за Политику защиты детей в Фонде.
2. Лицо, указанное в предыдущем пункте, отвечает за мониторинг реализации Политики, за реагирование на сигналы о нарушении Политики и ведение реестра сообщений, а также за внесение предложений об изменении Политики.
3. Каждый выявленный или заявленный инцидент либо событие, угрожающее благополучию несовершеннолетнего, о которых лицу, указанному в п. 1, известно, фиксируются в Реестре событий, угрожающих благополучию несовершеннолетнего, образец которого содержится в Приложении № 9 к настоящей Политике.
4. Документация хранится по месту нахождения Фонда в месте, защищённом от доступа посторонних лиц.
5. Лицо, указанное в п. 1 настоящего параграфа, раз в 12 месяцев проводит среди Бенефициаров анкетирование, отслеживающее уровень реализации Политики. Образец анкеты содержится в Приложении № 10 к настоящей Политике.
6. В анкете Бенефициары могут предлагать изменения Политики, а также указывать на нарушения Политики.
7. Лицо, указанное в п. 1 настоящего параграфа, осуществляет обработку заполненных анкет. На этой основе оно составляет отчёт о мониторинге, который затем передаёт руководству Фонда.
8. Руководство Фонда вносит в Политику необходимые изменения и объявляет Бенефициарам Фонда, детям и их опекунам новую редакцию Политики.

Раздел VII

Заключительные положения

§ 19

1. Политика вступает в силу со дня её объявления.
2. Объявление осуществляется способом, доступным для Бенефициаров Фонда, детей и их опекунов, в частности путём размещения документа на интернет-сайте, а также рассылки его текста в электронной форме каждым Стартапом.

Приложение № 1 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Объём данных работника/сотрудника, необходимых для проверки в Реестре лиц, совершивших преступления на сексуальной почве

Имя и фамилия:

Дата рождения:

PESEL:

Родовая фамилия:

Имя отца:

Имя матери:

Приложение № 2 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Заявление

Населённый пункт,

Заявление

Я,, проживающий/
проживающая, предъявляющий/ая удостоверение
личности/паспорт №, выданный,
действительный до, заявляю, что:

я не был/не была осуждён/осуждена за преступление против половой свободы и нравственности, преступления с применением насилия во вред несовершеннолетнему, и в отношении меня не ведётся никакое уголовное производство (в том числе досудебное производство), а также дисциплинарное производство в данной сфере.

.....

подпись

Приложение № 3 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Заявление о проживании в государстве или государствах в течение последних 20 лет

.....

Заявление о проживании в государстве или государствах в течение последних 20 лет

Я,, проживающий/
проживающая, предъявляющий/ая удостоверение личности/
паспорт №, выданный, действительный до
....., заявляю, что в течение последних 20 лет я проживал/проживала
в следующих государствах:

.....

.....

а также обязуюсь представить Фонду справки из уголовных реестров этих государств, получаемые для целей профессиональной или волонтерской деятельности, связанной с контактами с детьми, если право данного государства предусматривает выдачу такой справки.

Я осознаю уголовную ответственность за представление ложного заявления.

.....

Подпись

Приложение № 4 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Заявление об отсутствии судимости, подаваемое иностранным гражданином под угрозой уголовной ответственности

.....

Заявление об отсутствии судимости, подаваемое иностранным гражданином под угрозой уголовной ответственности

Я,, прож.
....., имеющий/ая PESEL, предъявляющий/ая
удостоверение личности/паспорт №, выданный
....., действительный до, заявляю, что:

1. я не имею возможности представить Фонду справку из уголовного реестра государства гражданства, получаемую для целей профессиональной и волонтерской деятельности, связанной с контактами с детьми, либо справку из уголовного реестра государства моего происхождения,
2. я не был/не была осуждён/осуждена вступившим в законную силу приговором в государстве моего происхождения или в каком-либо ином государстве, в котором я проживал/проживала в течение последних 20 лет, за запрещённые деяния, соответствующие преступлениям, предусмотренным разделами XIX и XXV Уголовного кодекса, ст. 189а и ст. 207 Уголовного кодекса, а также Законом от 29 июля 2005 г. о противодействии наркомании; в отношении меня не было вынесено иное решение, которым установлено, что я совершил/совершила такие запрещённые деяния, и на меня не возложена вытекающая из решения суда, иного уполномоченного органа или закона обязанность соблюдать запрет на занятие любых или определённых должностей, осуществление любых или определённых профессий либо видов деятельности, связанных с воспитанием, образованием, отдыхом, лечением, оказанием психологических консультаций, духовным развитием, занятием спортом или реализацией иных интересов несовершеннолетними, либо с уходом за ними.

Я осознаю уголовную ответственность за представление ложного заявления.

.....

Подпись

Приложение № 5 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Карта вмешательства

1. Имя и фамилия ребёнка:
2. Причина вмешательства (форма жестокого обращения) — описание:
.....
3. Лицо, сообщившее о подозрении в жестоком обращении (дата, данные лица):
.....
4. Действия, предпринятые в отношении ребёнка (направление к специалистам — каким, дата, действие):
5. Встречи с опекунами ребёнка (дата, описание встречи):
.....
6. Форма предпринятого вмешательства (отметить нужное):
 - заявление о подозрении в совершении преступления,
 - ходатайство о проверке ситуации ребёнка/семьи,
 - иной вид вмешательства. Какой? (описание)
7. Данные, касающиеся вмешательства (наименование органа, в который заявлено о вмешательстве, дата):
8. Результаты вмешательства: действия органов правосудия / действия Фонда / действия родителей:

Приложение № 6 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Заявление о возможном совершении преступления (образец)

....., дня Г.

Районная прокуратура в

Заявитель:

адрес:

Заявление о возможном совершении преступления

Настоящим подаю заявление о подозрении в совершении преступления во вред несовершеннолетнего (имя и фамилия, дата рождения) со стороны (имя и фамилия предполагаемого виновного).

Обоснование

В ходе выполнения (имя и фамилия) действий в отношении несовершеннолетней/несовершеннолетнего (имя и фамилия) ребёнок сообщил вызывающие тревогу сведения, касающиеся отношений с
.....

Принимая во внимание вышеизложенную информацию, а также благо и безопасность несовершеннолетней/несовершеннолетнего, ходатайствую о возбуждении производства по данному делу.

Лицом, которое может предоставить дополнительную информацию, является (имя, фамилия, телефон, адрес для корреспонденции).

.....

подпись

Приложение № 7 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Ходатайство о проверке ситуации ребёнка (образец)

Населённый пункт, дня

Районный суд в

Отдел по семейным делам и делам несовершеннолетних

Заявитель:

адрес для корреспонденции:

Участники производства: (имена и фамилии родителей)

ул. (адрес места жительства)

родители несовершеннолетнего: (имя и фамилия ребёнка, дата рождения)

Ходатайство о проверке ситуации ребёнка

Настоящим ходатайствую о проверке ситуации несовершеннолетнего (имя и фамилия ребёнка, дата рождения) и вынесении соответствующих опекунских распоряжений.

Обоснование

Из информации, полученной от сотрудников, находящихся в контакте с несовершеннолетним/ней, следует, что в отношении Семьи не заведена карта «Niebieska Karta» («Голубая карта»). Учитывая вышеуказанные факты, можно предположить, что благополучие несовершеннолетнего находится под угрозой, а не осуществляют надлежащим образом родительскую власть. Поэтому ходатайство о проверке семейной ситуации несовершеннолетнего/ней и возможной поддержке родителей является обоснованным.

Сотрудником, осуществляющим заботу о несовершеннолетнем/ней, является (имя, фамилия, служебный телефон, адрес учреждения).

..... (подпись)

Приложение № 8 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Руководящие указания, касающиеся фиксации изображения ребёнка (фотографии, фильмы)

Указания, касающиеся фиксации изображения ребёнка:

- Все дети должны быть одеты.
- Зафиксированные изображения должны концентрироваться на действиях, выполняемых детьми, и по возможности изображать группы детей, а не отдельных лиц.
- Убедитесь, что фотограф или лицо, ведущее видеосъёмку, не проводит время с детьми и не имеет к ним доступа без надзора.
- Обо всех подозрениях и проблемах, касающихся ненадлежащих изображений детей, следует сообщать и регистрировать их, так же как и иные тревожные сигналы, касающиеся угрозы безопасности детей.

Указания, касающиеся публикации изображений детей:

- Используйте только имена детей; не раскрывайте слишком много подробностей, касающихся их места жительства или интересов.
- Спросите у ребёнка согласие на использование его изображения.
- Если это возможно, попросите согласие родителей/опекунов ребёнка и проинформируйте всех заинтересованных лиц о том, где и каким образом вы намерены использовать изображение ребёнка.
- Старайтесь использовать изображения, показывающие широкий спектр детей — мальчиков и девочек, детей разного возраста, с разными способностями, разной степенью физических возможностей и представляющих различные этнические группы.

**Приложение № 9 к Политике защиты детей от насилия и
жестокого обращения**

**Реестр событий, угрожающих благополучию
несовершеннолетнего — образец**

№ п/ п	Описание события	Дата события	Предпринятые действия	Имело ли место вмешательство внешних органов?	Описание действий, предпринятых внешними органами	Подпись лица, принявшего сообщение
1.						
2.						
3.						

Приложение № 10 к Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения

Мониторинг Политики — анкета

№ п/п	Вопрос	Да	Нет
1.	Ознакомились ли Вы с документом «Политика защиты детей от насилия и жестокого обращения»?		
2.	Умеете ли Вы распознавать симптомы жестокого обращения с детьми?		
3.	Знаете ли Вы, как реагировать на симптомы жестокого обращения с детьми?		
4.	Приходилось ли Вам наблюдать нарушение правил, содержащихся в Политике защиты детей от насилия и жестокого обращения, в Стартапе?		
5.	Есть ли у Вас замечания/поправки/предложения, касающиеся Политики защиты детей от насилия и жестокого обращения? (впишите под таблицей)		

Место для замечаний/поправок:

:
:
: